



R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027



Tamaulipas

Gobierno del Estado

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ÁREA: TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO: TM/MIER/016/2026

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

HEROICA CD. MIER, TAM.; A 11 DE JUNIO DE 2026

C. CLARISA MARTÍNEZ ORTIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE MIER, TAMAULIPAS
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio No. TPP/MIER/009/2026 de fecha 08 de junio de 2026, mediante el cual solicita información para dar respuesta a la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con folio **780525826000017**, me permito informar lo siguiente:

Anexo documentos

ATENTAMENTE

L.A.E. ROSAURA ROSALES LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE MIER, TAMAULIPAS



Hidalgo y A. Obregón s/n Col. Centro Cd. Mier, Tam. C.P. 88390

Tel. (897) 973 0071, (897) 973 0070

tm_2427@hotmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MIER, TAMAULIPAS
2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PMS-MIER-001-2026

DESCRIPCION DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL 7; INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, MALLA SOMBRA Y REPOSICIÓN DE LÁMINAS**

EMPRESA: **ARQ. JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA**

R.F.C.: **GUHA 550908 NB4**

IMPORTE SIN IVA: \$ 275,874.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON IVA: \$ 297,943.92 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)

RECURSOS: PROYECTO MUNDIAL SOCIAL: INTERVENCION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMUNITARIA RUMBO AL MUNDIAL FIFA 2026

Reservados los derechos

Adamaris Balleza J.

[Signature]

Hidalgo y A. Obregón s/n Col. Centro Cd. Mier, Tam. C.P. 88390
Tels. (897) 973-0071, 973-0070, 973-0951, 973-0893

ciudadmier2427@gmail.com
opmier_2427@outlook.com

CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra a precios unitarios, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: **H. CD. MIER, TAMAULIPAS**, representada por la **Lic. Adriana Hinojosa Ibáñez**, Presidente Municipal y el Síndico Municipal **C.P. Abdón Canales Díaz**, a quienes se les denomina "**La Contratante**" y por la otra el **Arq. José Armando Guerra Hinojosa**, a quien en lo sucesivo se le denominan "**El Contratista**".

DECLARACIONES

1°. "**La Contratante**" declara que está legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2° "**El Contratista**" declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3° Las Obras objeto de este Contrato fueron asignadas por ADJUDICACION DIRECTA con fundamento en los Artículos 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La aprobación de la obra se celebró en sesión ordinaria del día 26 de marzo de 2026, en el acta de cabildo No. 34.

El fallo de adjudicación se celebró el día 20 de abril de 2026

Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a "**La Contratista**" de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

Personalidad jurídica de los miembros de "**La Contratante**".

La Presidencia Municipal de **Heroica Ciudad Mier, Tamaulipas**, representada por la **Lic. Adriana Hinojosa Ibáñez** y el Síndico Municipal **C.P. Abdón Canales Díaz**, quienes justifican su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de Mayoría.

"**El Contratista**" declara:

A.- El **Arq. José Armando Guerra Hinojosa** se identifica con credencial de elector Clave **GRHNAR55090828H100** a su nombre. Así mismo acredita la existencia legal con el siguiente Registro Federal de Causantes **R.F.C. GUHA550908NB4** en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.

Adriana Hinojosa Ibáñez

Abdón Canales Díaz

Arq. José Armando Guerra Hinojosa



Así mismo **"El Contratista"** declara ser mexicano, estar al corriente con el pago de sus impuestos y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero aceptando que, de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.

B.- Que tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Mayo No. 312 Colonia Centro, en el Municipio Guerrero, Tamaulipas, mismo que se señala para todos los fines y efectos legales de este contrato

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"El Contratista" se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la cláusula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA. - "La Contratante" se compromete a proporcionar a **"El Contratista"** todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA. - REALIZACIÓN DE LAS OBRAS POR **"El Contratista"**

Para los efectos legales a que hubiera lugar **"La Contratante"** manifiesta que este contrato se celebra con **"El Contratista"** en atención a sus personales características, en tal virtud **"El Contratista"** se obliga a cumplir el presente contrato por sí mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún título ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquieren frente a **"La Contratante"**, sin el permiso expreso o por escrito de este.

2024

2027

Unidos Avanzamos

Obra materia del presente Contrato No.: PMS-MIER-001-2026

Referente a: **REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL 7; INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, MALLA SOMBRA Y REPOSICIÓN DE LÁMINAS**

Plazo de ejecución: **30 Días Naturales**

Fecha de iniciación de la obra: **22 de abril del 2026**

Fecha de terminación de la obra: **21 de mayo del 2026**

Sanchez

Adamari Gallardo

Francisco José López

[Signature]



Hidalgo y A. Obregón s/n Col. Centro Cd. Mier, Tam. C.P. 88390

Tels. (897) 973-0071, 973-0070, 973-0951, 973-0893

ciudadmier2427@gmail.com

opmier_2427@outlook.com

CUARTA. - IMPORTE DE OBRAS (CON IVA INCLUIDO)

El importe de las obras materiales del presente contrato es de:

\$ 297,943.92 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)

Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a los que se refiera la cláusula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por **"El Contratista"**.

En los precios unitarios ha quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse **"Al Contratista"** por todos los costos directos e indirectos que originen las obras. El importe de la obra será invariable, sin ninguna excepción.

El Contrato se regirá básicamente por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, por las disposiciones que resulten aplicables del Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, las disposiciones Fiscales a que esté sujeto este; no aplicable siendo aplicable la Ley Federal del Procedimiento Administrativo por impedirlo su objeto.

QUINTA. - DEL PROGRAMA DE OBRA:

DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LAS OBRAS. - **"La Contratante"** se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

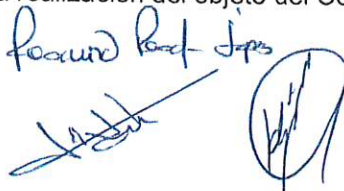
"La Contratista" previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

- Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de las Obras objeto de este Contrato;
- Los medios de acceso al lugar, y
- Los requerimientos que deba cumplir **"La Contratista"** debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean aplicables.

"La Contratista" previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por **"La Contratante"**, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto del Contrato.



Adamant Balleza J.



Hidalgo y A. Obregón s/n Col. Centro Cd. Mier, Tam. C.P. 88390
Tels. (897) 973-0071, 973-0070, 973-0951, 973-0893

ciudadmier2427@gmail.com
opmier_2427@outlook.com

Cualquier falta de **"La Contratista"** en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por **"La Contratante"**, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

SEXTA. - SUBCONTRATACIÓN

"La Contratista" no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa autorización escrita de **"La Contratante"**.

A pesar de contar con la autorización de **"La Contratante"** a la subcontratación, **"La Contratista"**, permanecerá como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a **"La Contratante"** a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones del Contrato.

El consentimiento de **"La Contratante"** respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a **"La Contratista"** de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. **"La Contratista"** será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a **"La Contratante"** libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

SÉPTIMA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si **"El Contratista"** no termina la obra en la fecha señaladas en las cláusulas segunda de este contrato, deberá cubrir **"La Contratante"** el 1 del millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA. - FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución **"El Contratista"** NO RECIBE ANTICIPO.

En el pago de cada estimación no se reflejará amortización alguna de anticipo.

NOVENA. -DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. -

La realizara **"La Contratante"**, por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y los representantes del Gobierno Federal.

DÉCIMA. - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VICIOS OCULTOS. -

"La Contratista", a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, deberá presentar a **"La Contratante"** dentro de los **15 (quince) días naturales** siguientes, contados a partir de la fecha en que **"La Contratista"** hubiese tenido conocimiento de la Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del **Municipio de Cd. Mier, Tamaulipas**, que se constituirá por el **10% (diez por ciento)** del importe de los Trabajos en el ejercicio de que se trate y será otorgada por

Institución Mexicana debidamente autorizada y, aprobada por **"La Contratante"**; dicha aprobación no será irrazonablemente negada, de no cumplir con dicha entrega en tiempo y forma, **"La Contratante"** podrá determinar la Rescisión Administrativa del Contrato.

"La Contratista" acepta que, en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato, **"La Contratante"** haga efectiva la Fianza que garantiza el Cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto, renuncia expresamente **"La Contratista"** a la disminución de sus responsabilidades contractuales en proporción al grado de Cumplimiento parcial que se haya obtenido en la obra ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a **"La Contratista"**, ésta acepta que **"La Contratante"** haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente **"La Contratista"** que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Respecto de los **Vicios Ocultos**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para garantizar durante un plazo de **12 (doce) meses** la calidad de los trabajos ejecutados, previamente a la recepción total de los mismos y a completa satisfacción de **"La Contratante"**, **"La Contratista"**, deberá constituir Fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de **"La Contratante"**, por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los Trabajos realizados.

La vigencia de esta garantía será de **12 (doce) meses** contados a partir de la fecha en que **"La Contratante"** y **"La Contratista"** efectúen la formal **Entrega-Recepción** de los Trabajos y a plena satisfacción de **"La Contratante"**, la que se hará constar en el Acta de Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamación de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, incluyendo materiales y mano de obra, aun cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, **"La Contratante"** comunicará de inmediato y por escrito a **"La Contratista"** y a la Afianzadora, para que **"La Contratista"** haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de **30 (treinta) días naturales**, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, **"La Contratante"** procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

En el supuesto de que **"La Contratista"** no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por **"La Contratante"**, la Fianza constituida a favor de **"La Contratante"**, para responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por **"La Contratante"**, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

DÉCIMA PRIMERA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes convienen y **"El Contratista"** acepta en forma expresa que **"La Contratante"** podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

- 1.- Si **"El Contratista"** ha proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a **"La Contratante"**.
- 2.- Si por causas imputables a **"El Contratista"** este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la cláusula tercera.

DÉCIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de **"El Contratista"** hasta el acto de su entrega y aceptación por **"La Contratante"** o por la(s) persona(s) que se designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a **"El Contratista"**, **"La Contratante"** ordenara a este que inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días.

"La Contratista" recibirá de **"La Contratante"**, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que **"La Contratante"** determine, con base en el "Programa de Cierre de Estimaciones" (Anexo "PCE"), **"La Contratista"**, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los **20 (veinte) días naturales**, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Supervisión de **"La Contratante"**, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la **Tesorería del Municipio de Mier**, sita en Palacio Municipal Piso 1 en la Zona Centro de Ciudad Mier, Tamaulipas.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras es el siguiente:

A).- Una vez terminada totalmente la obra, **"El Contratista"** dará aviso de ello por escrito a **"La Contratante"** a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de esta, a satisfacción de **"La Contratante"**, se procede con la intervención de las personas que el efecto designe. Se levantará un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B).- **"El Contratista"** deberá entregar las obras en forma convenida y retirara del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura, y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo en la inteligencia que de no hacerlo lo hará **"La Contratante"** por cuenta del propio **"Contratista"**.

C).- **"La Contratante"** podrá recibir parte de la obra o totalidad de esta y en cada caso levantará con intervención de los representantes señalados en el inicio de esta cláusula el acta correspondiente:

Las Estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que **"La Contratante"** se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por **"La Contratista"**, tendrá **10 (diez) días hábiles** para inconformarse sobre cualquier aspecto de este, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA TERCERA. - DE LAS RESPONSABILIDADES:

A).- **"El Contratista"** se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivos de estos puedan llegar a causarse a terceros.

B).- **"El Contratista"** acepta que **"La Contratante"** verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL ESTADO, ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de **"El Contratista"**, **"La Contratante"** no se responsabiliza de los mismos.

C).- **"El Contratista"** se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA. - PAGOS EN EXCESO. -

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, cuando el Contrato aún se encuentre vigente, **"La Contratante"** procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por **"La Contratante"**, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, **"La Contratista"** deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado expedido a favor del **Municipio de Cd. Mier**. En ambos casos, **"La Contratista"** deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Contratante"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"La Contratista"** sean compensadas en la Estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DÉCIMA QUINTA. - COMPENSACIÓN DE ADEUDOS. -

"La Contratista", expresa su voluntad y aceptación, para que, de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con **"La Contratante"**.

OTRAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". -

"La Contratista" acepta haber estructurado su propuesta de Precios Unitarios, con Costos Directos, Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la integración de los Precios Unitarios.

"La Contratista" acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

- a) (EN CASO DE PROCEDER) el **0.2 % (dos décimas por ciento)** del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, que se destinarán como su aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que **"La Contratista"** reconoce como su obligación, para lo cual autoriza a **"La Contratante"** a retener y entregar esta cuota a la Institución antes mencionada.
- b) El **0.5% (cinco décimas por ciento)** del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los Trabajos, que se destinarán al Órgano de Control del Estado de Tamaulipas.
- c) El **0.1% (una décima por ciento)** del monto total de su proposición, incluyendo el IVA a través de cada una de las estimaciones presentadas, para el Órgano de Control Federal, Auditoría Superior de la Federación.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. -

"La Contratante" tendrá la facultad de verificar si las Obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por **"La Contratista"** conforme a las fechas establecidas en el Programa General de Ejecución de los Trabajos; para lo cual **"La Contratante"** comparará periódicamente el avance de estos.

Si como consecuencia de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, **"La Contratante"** en su caso, procederá a aplicar por cada día de atraso una Pena Económica Convencional equivalente al **0.5% (cinco décimas por ciento)** mensual de la diferencia de los importes de lo que debió realizarse menos el de lo realmente ejecutado.

Si **"La Contratista"** no concluye la Obra en la fecha señalada en el Programa aprobado, deberá cubrir a **"La Contratante"** además, una Pena Económica Convencional, por cada día de atraso y, hasta el momento en que los Trabajos queden concluidos; esta cantidad será igual al **0.3% (tres décimas por ciento)**, del importe de los Trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el Programa General de Ejecución de los Trabajos aprobado, incluyendo las ampliaciones que se hubieran autorizado.

Independientemente del pago de las Penas Convencionales señaladas en los párrafos anteriores, **"La Contratante"** podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. - PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS. -

Considerando como fecha de origen de los Precios Unitarios, la del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones y, de conformidad con el supuesto que establece los Artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la revisión de los costos se sujetará a lo siguiente:



- 1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a **"La Contratista"**, conforme al Programa que se hubiere convenido.
 - a) Cuando el atraso sea por causa imputable a **"La Contratista"**, procederá el Ajuste de Costos exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.
 - b) Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acta de presentación y apertura de proposiciones.
- 2) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **"La Contratista"** haya considerado en su propuesta, y
- 3) A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el Contrato y éste se cubrirá a **"La Contratista"** de conformidad con lo establecido en el primero y segundo párrafo del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, se aplicará mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

- I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.
- II. Revisar un grupo de Precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el **80% (ochenta por ciento)** del importe total del Contrato, y
- III. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, **"La Contratista"** dentro de los **60 (sesenta) días naturales** siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; **"La Contratante"** dentro de los **60 (sesenta) días naturales** siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada por **"La Contratista"**, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, **"La Contratante"** determina que el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la Fracción II de esta Cláusula; procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que **"La Contratista"** no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, perderá el derecho de reclamar el pago.



Hidalgo y A. Obregón s/n Col. Centro Cd. Mier, Tam. C.P. 88390
Tels. (897) 973-0071, 973-0070, 973-0951, 973-0893

ciudadmier2427@gmail.com
opmier_2427@outlook.com

DÉCIMA OCTAVA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en Ciudad Mier, Tamaulipas; por lo tanto **"La Contratista"** renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa

El presente contrato se firma en Ciudad Mier, Tamaulipas, a los **21 días del mes de abril del 2026.**

CONTRATANTES



Lic. Adriana Hinojosa Ibáñez
Presidenta Municipal



C.P. Abdón Canales Díaz
Síndico Municipal



Lic. Adamari Guadalupe Balleza Vázquez
Secretaria del Ayuntamiento

CONTRATISTA

Arq. José Armando Guerra Hinojosa
Administrador Único

TESTIGOS



Arq. José Abel Palacios Martínez
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

HEROICA CD. MIER, TAM.



L.AE. Rosaura Rosales López
Tesorero Municipal